聯合國

大會

Distr.
LIMITED

A/RES/2200(XXI)
12 January 1967

第二十一屆會

議程項目六十二

大會決議案

[據第三委員會報告書(A/6546)通過者]

二二〇〇(二十一)、經濟、社會、文化權利國際盟約,公民及政治權利國際盟約,與公民及政治權利國際盟約任擇議定書

甲

大會,

鑒於憲章第一條及第五十五條宣稱聯

合國宗旨之一，為促進對全体人類人權及基本自由之普遍尊重與遵守，不分種族、性別、語言或宗教，

鑒於聯合國全体會員國於憲章第五十六條內擔允採取共同及分別行動與本組織合作以達成此項宗旨，

復按大會曾於一九四八年十二月十日頒佈世界人權宣言，作為所有人民及所有國家共同努力之標的，

業自第九屆會以來審議人權委員會所擬訂並由一九五四年七月二十九日經濟暨社會理事會決議案五四五乙（十八）遞交大會之國際人權盟約草案，並已於第二十一屆會修訂盟約完竣，

一、茲通過本決議案附件所載下列國際文書，聽由各國簽署、批准及加入：

(子) 經濟社會文化權利國際盟約；

(丑) 公民及政治權利國際盟約；

(寅) 公民及政治權利國際盟約任擇議定書；

二、希望此兩盟約及任擇議定書迅速獲得各國簽署、批准或加入，並早日發生效力；

三、請秘書長向大會以後屆會提出關於兩盟約及任擇議定書批准情形之報告書，由大會列為獨立之議程項目審議之。

一九六六年十二月十六日，
第一四九六次全体會議。

附件

經濟社會文化權利國際盟約

前文

本盟約締約國，

鑒於依據聯合國憲章揭示之原則，人類一家，對於人人天賦尊嚴及其平等而且不可割讓權利之確認，實係世界自由，正義與和平之基礎，

確認此種權利源於天賦人格尊嚴，

確認依據世界人權宣言之昭示，唯有創造環境，使人人除享有公民及政治權利而外，並得享受經濟社會文化權利，始克實現自由人類享受無所恐懼不虞匱乏之理想，

鑒於聯合國憲章之規定，各國負有義務，必須促進人權及自由之普遍尊重及遵守，

明認個人對他人及對其隸屬之社會，負有義務，故職責所在，必須力求本盟約所確認各種權利之促進及遵守，

爰議定條款如下：

第 壹 編

第一條

一、所有民族均享有自決權，根據此種權利，自由決定其政治地位及自由從事其經濟、社會與文化之發展。

二、所有民族得為本身之目的，自由處置其天然財富及資源，但不得妨害因基於互惠原則之國際經濟合作及因國際法而生之任何義務。無論在何種情形下，民族之生計，不容剝奪。

三、本盟約締約國，包括負責管理非自治及託管領土之國家在內，均應遵照聯

合國憲章規定，促進自決權之实現，並尊重此種權利。

第 式 編

第二條

一、本盟約締約國承允尽其資源能力所及，各自並藉國際協助與合作，特別在經濟與技術方面之協助與合作，採取種種步驟，務期以所有適當方法，尤其包括通過立法措施，逐漸使本盟約所確認之各種權利完全实現。

二、本盟約締約國承允保证人人行使本盟約所載之各種權利，不因種族、膚色、性別、语言、宗教、政見或其他主張、民族本源或社會階級、財產、出生或其他身分等等而受歧視。

三、發展中國家在適當顧及人權及國民經濟之情形下，得決定保证非本國國民享受本盟約所確認經濟權利之程度。

第三條

本盟約缔約國承允確保本盟約所載一切經濟社會文化權利之享受，男女權利一律平等。

第四條

本盟約缔約國確認人民享受國家遵照本盟約規定所賦予之權利時，國家對此類權利僅得加以法律明定之限制，又其所定限制以與此類權利之性質不相抵觸為準，且加以限制之唯一目的在增進民主社會之公共福利。

第五條

一、本盟約條文不得解釋為國家、團體或個人有權從事活動或實行行為，破壞本盟約確認之任何權利或自由，或限制此種

權利或自由逾越本盟約規定之程度。

二、任何國家內依法律、公約、条例或習俗而承認或存在之任何基本人權，不得藉口本盟約未予確認或確認之範圍較狹，而加以限制或減免義務。

第 叁 編

第六條

一、本盟約締約國確認人人有工作之權利，包括人人應有機會憑本人自由選擇或接受之工作謀生之權利，並將採取適當步驟保障之。

二、本盟約締約國為求完全实現此種權利而須採取之步驟，應包括技術與職業指導及訓練方案、政策與方法，以便在保障個人基本政治與經濟自由之條件下，造成經濟、社

會及文化之穩步發展以及充分之生產性就業。

第七條

本盟約締約國確認人人有權享受公平與良好之工作條件，尤須確保：

(子) 所有工作者之報酬使其最低限度均能：

(一) 獲得公允之工資，工作價值相等者享受同等報酬，不得有任何區別，尤須保証婦女之工作條件不得次於男子，且應同工同酬；

(二) 維持本人及家屬符合本盟約規定之合理生活水平；

(丑) 安全衛生之工作環境；

(寅) 人人有平等機會於所就職業升至

適當之較高等級，不受年資才能以外其他考慮之限制；

(卯) 休息閒暇工作時間之合理限制與照給薪資之定期休假，公共假日亦須給酬。

第八條

一、 本盟約締約國承允確保：

(子) 人人有權為促進及保障其經濟及社會利益而組織工會及加入其自身選擇之工會，僅受關係組織規章之限制。除依法律之規定，且為民主社會維護國家安全或公共秩序，或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此項權利之行使；

(丑) 工會有權成立全國聯合會或同盟，後者有權組織或參加國際工會組織；

(寅) 工會有權自由行使職權，除依法律之規定，且為民主社會維護國家安全或公共

秩序、或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利之行使；

(卯) 罷工權利，但以其行使符合國家法律為限。

二、本條並不禁止對軍警或國家行政機關人員行使此種權利，加以合法限制。

三、關於結社自由及保障組織權利之國際勞工組織一九四八年公約締約國，不得依據本條採取立法措施或應用法律，妨碍該公約所規定之保证。

第九條

本盟約締約國確認人人有權享受社會保障，包括社會保險。

第十條

本盟約締約國確認：

一. 家庭為社會之自然基本團体單位，應儘力廣予保護與協助，其成立及當其負責養護教育受扶養之兒童時，尤應予以保護與協助。婚姻必須婚嫁双方自由同意方得缔结。

二. 母親於分娩前後相當期間內應受特別保護。工作之母親在此期間應享受照給薪資或有適當社會保障福利之休假。

三. 所有兒童及少年應有特種措施予以保護與協助，不得因出生或其他關係而受任何歧視。兒童及青年應有保障免受經濟及社會剝削。凡僱用兒童及少年從事對其道德或健康有害、或有生命危險、或可能妨礙正常發育之工作者均應依法懲罰。國家亦應訂定年齡限制，凡出資僱用未及齡之童工均應禁止並應依法懲罰。

第十一條

一. 本盟約缔約國確認人人有權享受其本人及家屬所需之適當生活程度,包括適當之衣食住及不断改善之生活環境。缔約國将採取適當步驟確保此種權利之实現,同時確認在此方面基於自由同意之國際合作極為重要。

二. 本盟約缔約國既確認人人有免受飢餓之基本权利,应個别及經由國際合作,採取為下列目的所需之措施,包括特定方案在內:

(子) 充分利用技術與科学知識,傳佈營養原則之知識及發展或改革土地制度而使天然資源獲得最有效之開發與利用,以改進糧食生產、保貯及分配之方法;

(丑) 计及糧食輸入及輸出國家双方問題,確保世界糧食供应按照需要,公平分配。

第十二條

一. 本盟約締約國確認人人有權享受可能達到之最高標準之身体與精神健康。

二. 本盟約締約國爲求充分实現此種權利所採取之步驟，应包括爲達成下列目的所必要之措施：

(子) 設法減低死產率及嬰兒死亡率，並促進兒童之健康發育；

(丑) 改良環境及工業衛生之所有方面；

(寅) 預防、療治及撲滅各種傳染病、風土病、職業病及其他疾病；

(卯) 創造環境，確保人人患病時均能享受医藥服務與医药護理。

第十三條

一. 本盟約締約國確认人人有受教育

之權。締約國公認教育在謀人格及人格尊嚴意識之充分發展，增強對人權與基本自由之尊重。締約國又公認教育在使人人均能參加自由社會積極貢献，應促進各民族間及各種族、人種或宗教團體間之了解、容恕及友好關係，並在推進聯合國維持和平之工作。

二、本盟約締約國為求充分实現此種權利起見，確認：

(子) 初等教育在屬強迫性質，免費普及全民；

(丑) 各種中等教育，包括技術及職業中等教育在內，在必一切適當方法，特別在逐漸採行免費教育制度，廣行舉辦，庶使人人均有接受機會；

(寅) 高等教育在根據能力，必一切適當方法，特別在逐漸採行免費教育制度，使人人有平等接受機會；

(卯) 基本教育應儘量予以鼓勵或加緊辦理以利未受初等教育或未能完成初等教育之人;

(辰) 各级学校完備之制度應予積極發展,適當之獎学金制度應予设置,教育人員之物質條件亦应不断改善。

三、本盟约缔约國承允尊重父母或法定監護人為子女選擇符合國家所規定或認可最低教育標準之非公立学校,及確保子女接受符合其本人信仰之宗教及道德教育之自由。

四、本條任何部分不得解釋為干涉個人或團體设立及管理教育機構之自由,但以遵守本條第一項所載原則及此等機構所施教育符合國家所定最低標準為限。

第十四條

本盟约缔约国倘成为缔约国时尚未能在其本土或其所管辖之其他领土内推行免费强迫初等教育，承允在两年内订定周详行动计划，庶期在计划所订之合理年限内，逐渐实施普遍免费强迫教育之原则。

第十五條

一. 本盟约缔约国确认人人有权：

(子) 参加文化生活；

(丑) 享受科学进步及其应用之惠；

(寅) 对其本人之任何科学、文学或艺术作品所获得之精神与物质利益，享受保护之惠。

二. 本盟约缔约国为求充分实现此种权利而採取之步骤，应包括保存、发扬及传播科学与文化所必要之办法。

三. 本盟约缔约国承允尊重科学研究及创作活动所不可缺少之自由。

四. 本盟約締約國確認鼓勵及發展科學文化方面國際接觸與合作之利。

第肆編

第十六條

一. 本盟約締約國承允依照本盟約本編規定,各就其促進遵守本盟約所確認各種權利而採取之措施及所獲之進展,提具報告書。

二. (子)所有報告書應提交聯合國祕書長,祕書長應將副本送由經濟暨社會理事會依據本盟約規定審議;

(丑)如本盟約締約國亦為專門機關會員國,其所遞報告書或其中任何部分涉及之事項,依據各該專門機關之組織法係屬其責任範圍者,聯合國祕書長亦應將報告書副

本或其中任何有關部分，轉送各該專門機關。

第十七條

一、本盟約締約國應按經濟暨社會理事會於本盟約生效後一年內與締約國及各有關專門機關商洽訂定之辦法，分期提出報告書。

二、報告書中得說明由於何種因素或困難以致影響本盟約所規定各種義務履行之程度。

三、倘有關之情報前經本盟約締約國提送聯合國或任何專門機關在案，該國得僅明確註明該項情報已見何處，亦必重行提送。

第十八條

經濟暨社會理事會得依其根據聯合國憲

章所負人權及基本自由方面之責任與各專門機關商訂辦法，由各該機關就促進遵守本盟約規定屬其工作範圍者所獲之進展，向理事會具報。此項報告書並得詳載各該機關之主管機構為實施本盟約規定所通過決議及建議之內容。

第十九條

經濟暨社會理事會得將各國依第十六條及第十七條之規定，以及各專門機關依第十八條之規定，就人權問題提出之報告書交由人權委員會研討並提具一般建議，或斟酌情形供其參考。

第二十條

本盟約各關係締約國及各關係專門機關得就第十九

條所稱之任何一般建議或就人權委員會任何報告書或此項報告書所述及任何文件中關於此等一般建議之引證，向經濟暨社會理事會提出評議。

第二十一條

經濟暨社會理事會得隨時向大會提出報告書，連同一般性質之建議，以及從本盟約締約國與各專門機關收到關於促進普遍遵守本盟約確認之各種權利所採措施及所獲進展之情報撮要。

第二十二條

經濟暨社會理事會得將本盟約本編各項報告書中之任何事項，對於提供技術協助之聯合國其他機關，各該機關之輔助機關及各專門機關，可以助其各就職權範圍，決定予能促進切實逐步實施本盟約之各項國際措施

是否得當者，提請各該機關注意。

第二十三條

本盟約締約國一致認為實現本盟約所確認權利之國際行動，可有訂立公約、通過建議、提供技術協助及舉行與關係國政府會同辦理之區域會議及技術會議從事諮商研究等方法。

第二十四條

本盟約之解釋，不得影响聯合國憲章及各專門机関組織法內規定聯合國各机関及各專門机関分別對本盟約所處理各種事項所負責任之規定。

第二十五條

本盟約之解釋，不得損害所有民族充分與自由享受及利用其天然財富與資源之天賦權利。

第伍編

第二十六條

一、本盟約聽由聯合國會員國或其專門機關會員國、國際法院規約當事國及經聯合國大會邀請為本盟約締約國之任何其他國家簽署。

二、本盟約須經批准。批准書應送交聯合國秘書長存放。

三、本盟約聽由本條第一項所稱之任何國家加入。

四、加入應以加入書交存聯合國秘書長為之。

五、聯合國秘書長應將每一批准書或加入書之交存，通知已經簽署或加入本盟約之所有國家。

第二十七條

一、本盟約應自第三十五件批准書或加入書送交聯合國秘書長存放之日起三個月後發生效力。

二、 對於在第三十五件批准書或加入書交存後批准或加入本盟約之國家，本盟約應自該國存交批准書或加入書之日起三個月後發生效力。

第二十八條

本盟約各項規定應一律適用於聯邦國家之全部領土，並無限制或例外。

第二十九條

一、 本盟約締約國得提議修改本盟約，將修正案提交聯合國秘書長。秘書長應將提議之修正案分送本盟約各締約國，並請其通知是否贊成召開締約國會議，以審議並表決所提議案。如締約國三分一以上贊成召開會議，秘書長應以聯合國名義召集之。經出席會議並投票之締約國過半數通過之修正案，應提請聯合國大會核可。

二、修正案經聯合國大會核可，並經本盟約締約國三分二各依本國憲法程序接受後，即發生效力。

三、修正案生效後，對接受此種修正之締約國具有拘束力，其他締約國仍受本盟約原訂條款及其前此所接受修正案之拘束。

第三十條

除第二十六條第五項規定之通知外，聯合國秘書長應將下列事項通知同條第一項所稱之所有國家：

(子) 依第二十六條所為之簽署、批准及加入；

(丑) 依第二十七條本盟約發生效力之日期，及依第二十九條任何修正案發生效力之日期。

第三十一條

一、本盟約應交存聯合國檔庫，其中英、法、俄及西文各本同一作準。

二、聯合國秘書長應將本盟約正式副本分送第二十六條所稱之所有國家。

公民及政治權利國際盟約

前文

本盟約締約國，

鑒於依據聯合國憲章揭示之原則，人類一家，對於人人天賦尊嚴及其平等而且不可割讓權利之確認，實係世界自由、正義與和平之基礎，

確認此種權利源於天賦人格尊嚴，

確認依據世界人權宣言之昭示，唯有創造環境，使人人除享有經濟社會文化權利而外，並得享受公民及政治權利，始克實現自由人類享受公民及政治自由無所恐懼不虞匱乏之理想，

鑒於聯合國憲章之規定，各國負有義

務，必須促進人權及自由之普遍尊重及遵守，

明認个人對他人及對其隸屬之社會，負有義務，故職責所在，必須力求本盟約所確認各種權利之促進及遵守，

爰議定條款如下：

第壹編

第一條

一. 所有民族均享有自決權，根據此種權利，自由決定其政治地位並自由從事其經濟、社會與文化之發展。

二. 所有民族得為本身之目的，自由處置其天然財富及資源，但不得妨害因基於互惠原則之國際經濟合作及因國際法而生之任何義務。無論在何種情形下，民族之生計，不容剝奪。

三. 本盟約締約國，包括負責管理非自治及託管領土之國家在內，均應遵照聯合國憲章規定，促進自決權之實現，並尊重此種權利。

第貳編

第二條

一. 本盟約締約國承允尊重並確保所有境內受其管轄之人，無分種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或其他主張、民族本源或社會階級、財產、出生或其他身分等等，一律享受本盟約所確認之權利。

二. 本盟約締約國承允遇現行立法或其他措施尚無規定時，各依本國憲法程序，並遵照本盟約規定，採取必要步驟，制定必要之立法或其他措施，以實現本盟約所確認之權利。

三．本盟約締約國承允：

(子) 確保任何人所享本盟約確認之權利或自由如遭受侵害均獲有效之救濟，公務員執行職務所犯之侵權行為，亦不例外；

(丑) 確保上項救濟聲請人之救濟權利，由主管司法、行政或立法當局裁定，或由該國法律制度規定之其他主管當局裁定，並推廣司法救濟之機會；

(寅) 確保上項救濟一經核准，主管當局概予執行。

第三條

本盟約締約國承允確保本盟約所載一切公民及政治權利之享受，男女權利一律平等。

第四條

一．如經當局正式宣布緊急狀態危及

國本本盟約締約國得在此種危急情勢絕對必要之限度內採取措施減免履行其依本盟約所負之義務但此種措施不得牴觸其依國際法所負之其他義務亦不得引起純粹以種族膚色、性別、語言、宗教或社會階級為根據之歧視。

二. 第六條第七條第八條(第一項及第二項)第十一條第十五條第十六條及第十八條之規定不得依本條規定減免履行。

三. 本盟約締約國行使其減免履行義務之權利者應立即將其減免履行之條款及減免履行之理由經由聯合國秘書長轉知本盟約其他締約國。其終止減免履行之日期亦應另行移文秘書長轉知。

第五條

一. 本盟約條文不得解釋為國家團體或个人有權從事活動或實行行為破壞本盟

約確認之任何一種權利與自由，或限制此種權利與自由逾越本盟約規定之程度。

二. 本盟約締約國內依法律、公約、條例或習俗而承認或存在之任何基本人權，不得藉口本盟約未予確認或確認之範圍較狹，而加以限制或減免義務。

第叁編

第六條

一. 人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。

二. 凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，且依照犯罪時有效並與本盟約規定及防止及懲治殘害人羣罪公約不抵觸之法律，不得科處死刑。死刑非依管轄法院

終局判決，不得執行。

三. 生命之剝奪構成殘害人羣罪時，本盟約締約國公認本條不得認為授權任何締約國以任何方式減免其依防止及懲治殘害人羣罪公約規定所負之任何義務。

四. 受死刑宣告者，有請求特赦或減刑之權。一切判處死刑之案件均得邀大赦、特赦或減刑。

五. 未滿十八歲之人犯罪，不得判處死刑；懷胎婦女被判死刑，不得執行其刑。

六. 本盟約締約國不得援引本條，而延緩或阻止死刑之廢除。

第七條

任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰。非經本人自願同意，尤不得對任何人作醫學或科學試驗。

第八條

一. 任何人不得使充奴隸，奴隸制度及奴隸販賣，不論出於何種方式，悉應禁止。

二. 任何人不得使充奴工。

三. (子) 任何人不得使服強迫或強制之勞役；

(丑) 凡犯罪刑罰得科苦役徒刑之國家，如經管轄法院判處此刑，不得根據第三項(子)款規定，而不服苦役；

(寅) 本項所稱"強迫或強制勞役"不包括下列各項：

(一) 經法院依法命令拘禁之人，或在此種拘禁假釋期間之人，通常必須担任而不屬於(丑)款範圍之工作或服役；

(二) 任何軍事性質之服役，及在承認人民可以本其信念反對服兵役，

(三) 遇有緊急危難或災害禍患危及社會生命安寧時徵召之服役；

(四) 為正常公民義務一部分之工作或服役。

第九條

一. 人人有權享有身體自由及人身安全。任何人不得無理予以逮捕或拘禁。非依法定理由及程序，不得剝奪任何人之自由。

二. 執行逮捕時，應當場向被捕人宣告逮捕原因，並應隨即告知被控案由。

三. 因刑事罪名而被逮捕或拘禁之人，應迅即解送法官或依法執行司法權力之其他官員，並應於合理期間內審訊或釋放。候

訊人通常不得加以羈押，但釋放得令具保，於審訊時、於司法程序之任何其他階段、並於一旦執行判決時，候傳到場。

四. 任何人因逮捕或拘禁而被奪自由時，有權聲請法院提審，以迅速決定其拘禁是否合法，如屬非法，應即令釋放。

五. 任何人受非法逮捕或拘禁者，有權要求執行損害賠償。

第十條

一. 自由被剝奪之人，應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇。

二. (子) 除特殊情形外，被告應與判決有罪之人分別羈押，且應另予與其未經判決有罪之身分相稱之處遇；

(丑) 少年被告應與成年被告分別羈押，並應儘速即予判決。

三. 監獄制度所定監犯之處遇，應以使其悛悔自新，重適社會生活為基本目的。少年犯人應與成年犯人分別拘禁，且其處遇應與其年齡及法律身分相稱。

第十一條

一. 任何人不得僅因無力履行契約義務，即予監禁。

第十二條

一. 在一國領土內合法居留之人，在該國領土內有遷徙往來之自由及擇居之自由。

二. 人人應有自由離去任何國家，連其本國在內。

三. 上列權利不得限制，但法律所規定，保護國家安全、公共秩序、公共衛生或風化或他人權利與自由所必要，且與本盟約所確認之其他權利不牴觸之限制，不在此限。

四. 人人進入其本國之權，不得無理剝奪。

第十三條

本盟約締約國境內合法居留之外國人，非經依法判定，不得驅逐出境，且除事關國家安全必須急速處分者外，應准其提出不服驅逐出境之理由，及聲請主管當局或主管當局特別指定之人員予以覆判，並為此目的委託代理人到場申訴。

第十四條

一、人人在法院或法庭之前，悉屬平等。任何人受刑事控告或因其權利義務涉訟須予判定時，應有權受獨立無私之法定管轄法庭公正公開審問。法院得因民主社會之風化、公共秩序或國家安全關係，或於保護當事人私生活有此必要時，或因情形特殊公開審判勢必影響司法而在其認為絕對必要之限度內，禁止新聞界及公眾旁聽審判程序之全部或一部；但除保護少年有此必要，或事關婚姻爭執或子女監護問題外，刑事民事之判決應一律公開宣示。

二、受刑事控告之人，未經依法確定有罪以前，應假定其無罪。

三、審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：

(子) 迅即以其通曉之語言詳細告知被控罪名及案由；

(丑) 給予充分之時間及便利，準備答辯並與其選任之辯護人聯絡；

(寅) 立即受審，不得無故稽延；

(卯) 到庭受審，及親自答辯或由其選任辯護人答辯；未經選任辯護人者，應告以有此權利；法院認為審判有此必要時，應為其指定公設辯護人，如被告無資力酬償，得免付之；

(辰) 得親自或間接詰問他造證人，並得聲請法院傳喚其證人在與他造證人同等條件下出庭作証；

(巳) 如不通曉或不能使用法院所用之語言，應免費為備通譯協助之；

(午) 不得強迫被告自供或認罪。

四、少年之審判，應顧念被告年齡及宜使其重適社會生活，而酌定程序。

五、經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰。

六、經終局判決判定犯罪，如後因提出新証據或因發見新証據，確實証明原判錯誤而經撤銷原判或免刑者，除經証明有關証據之未能及時披露應由其本人全部或局部負責者外，因此判決而服刑之人應依法受損害賠償。

七、任何人依一國法律及刑事程序經終局判決判定有罪或無罪開釋者，不得就同一罪名再予審判或科刑。

第十五條

一、任何人之行為或不行為，於發生當時依內國法及國際法均不成罪者，不為罪。刑罰不得重於犯罪時法律所規定。犯罪後之法律規定減科刑罰者，從有利於行為人之法律。

二、任何人之行為或不行為，於發生當時依各國公認之一般法律原則為有罪者，其審判與刑罰不受本條規定之影响。

第十六條

人人在任何所在有被承認為法律人格之權利。

第十七條

一、任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞。

二、對於此種侵擾或破壞，人人有受法律保護之權利。

第十八條

一、人人有思想、信念及宗教之自由。此種權利包括保有或採奉自擇之宗教或信

仰之自由，及單獨或集体、公開或私自以禮拜、戒律、躬行及講授表示其宗教或信仰之自由。

二、任何人所享保有或採奉自擇之宗教或信仰之自由，不得以脅迫侵害之。

三、人人表示其宗教或信仰之自由，非依法律，不受限制，此項限制以保障公共安全、秩序、衛生或風化或他人之基本權利自由所必要者為限。

四、本盟約締約國承允尊重父母或法定監護人確保子女接受符合其本人信仰之宗教及道德教育之自由。

第十九條

一、人人有保持意見不受干預之權利。

二、人人有發表自由之權利；此種權利包括以語言、文字或出版物、藝術或自己選擇之其他方式，不分國界，尋求、接受及傳播各種消息及思想之自由。

三. 本條第二項所載權利之行使,附有特別責任及義務,故得予以某種限制,但此種限制以經法律規定,且為下列各項所必要者為限:

(子) 尊重他人權利或名譽;

(丑) 保障國家安全或公共秩序、或公共衛生或風化。

第二十條

一. 任何鼓吹戰爭之宣傳,應以法律禁止之。

二. 任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨之主張,構成煽動歧視、敵視或強暴者,應以法律禁止之。

第二十一條

和平集會之權利,應予確認。除依法律之規定,且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化、或保障

他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利之行使。

第二十二條

一、人人有自由結社之權利，包括為保障其本身利益而組織及加入工會之權利。

二、除依法律之規定且為民主社會維護國家安全或公共安寧、公共秩序、維持公共衛生或風化或保障他人權利自由所必要者外，不得限制此種權利之行使。本條並不禁止對軍警人員行使此種權利加以合法限制。

三、關於結社自由及保障組織權利之國際勞工組織一九四八年公約締約國，不得根據本條採取立法措施或應用法律妨礙該公約所規定之保證。

第二十三條

一、家庭為社會之自然基本團體單位，

應受社會及國家之保護。

二、男女已達結婚年齡者，其結婚及成立家庭之權利應予確認。

三、婚姻非經婚嫁雙方自由完全同意，不得締結。

四、本盟約締約國應採取適當步驟，確保夫妻在婚姻方面，在婚姻關係存續期間，以及在婚姻關係消滅時，雙方權利責任平等。婚姻關係消滅時，應訂定辦法，對子女予以必要之保護。

第二十四條

一、所有兒童有權享受家庭、社會及國家為其未成年身分給予之必需保護措施，不因種族、膚色、性別、語言、宗教、民族本源或社會階級、財產或出生而受歧視。

二、所有兒童出生後應立予登記，並取得名字。

三、所有兒童有取得國籍之權。

第二十五條

凡屬公民無分第二條所列之任何區別，不受無理限制，均應有權利及機會：

(子) 直接或經由自由選擇之代表參與政事；

(丑) 在真正定期之選舉中投票及被選。選舉權必須普及而平等，選舉應以無記名投票法行之，以保証選民意志之自由表現；

(寅) 以一般平等之條件，服本國公職。

第二十六條

人人在法律上一律平等，且應受法律平等保護，無所歧視。在此方面，法律應禁止任何歧視，並保証人人享受平等而有效之保護，以防因種族、膚色、性別、語言、宗教、政見或其他主張、民族本源或社會階級、財產、出生或其他

身分而生之歧視。

第二十七條

凡有種族、宗教或語言少數團体之國家，屬於此類少數團体之人，與團体中其他分子共同享受其固有文化，信奉躬行其固有宗教或使用其固有語言之權利，不得剝奪之。

第肆編

第二十八條

一、茲設置人權事宜委員會（本盟約下文簡稱 委員會 ），委員十八人，執行以下規定之職務。

二、委員會委員應為本盟約締約國國民，品格高尚且在人權問題方面聲譽素著之人士；同時並應計及宜選若干具有法律經驗之人士擔任委員。

三、委員會委員以個人資格當選任職。

第二十九條

一、委員會之委員應自具備第二十八條所規定資格並經本盟約締約國為此提名之人士名單中以無記名投票選舉之。

二、本盟約各締約國提出人選不得多於二人。所提人選應為提名國國民。

三、候選人選得續予提名。

第三十條

一、初次選舉至遲應于本盟約開始生效後六個月內舉行。

二、除依據第三十四條規定宣告出缺而舉行之補缺選舉外，聯合國秘書長至遲應於委員會各次選舉日期四個月前以書面邀請本盟約締約國于三個月內提出委員會委員候選人。

三、聯合國秘書長應就所提出之候選人，按照字母次序編製名單，標明推薦其候選

之締約國至遲于每次選舉日期一個月前送達本盟約締約國。

四. 委員會委員之選舉應由聯合國秘書長在聯合國會所召集之締約國會議舉行之該會議以締約國之三分之二出席為法定之數候選之獲票最多且得出席及投票締約國代表絕對過半數票者當選為委員會委員。

第三十一條

一. 委員會不得有委員一人以上為同一國家之國民。

二. 選舉委員會委員時應計及地域公勻分配及確能代表世界不同文化及各主要法系之原則。

第三十二條

一. 委員會委員任期四年。續經提名

者連選得連任。但第一次選出之委員中九人任期應滿二年；任期二年之委員九人，應於第一次選舉完畢後立由第三十條第四項所稱會議之主席以抽籤方法決定之。

二、委員會委員任滿時之改選，應依照本盟約本編以上各條舉行之。

第三十三條

一、委員會某一委員倘經其他委員一致認為由于暫時缺席以外之其他原因，業已停止執行職務時，委員會主席應通知聯合國秘書長，由其宣告該委員出缺。

二、委員會委員死亡或辭職時，委員會主席應即通知聯合國秘書長，由其宣告該委員自死亡或辭職生效之日起出缺。

第三十四條

一、遇有第三十三條所稱情形宣告出

缺，且須行補選之委員任期不在宣告出缺後六個月內屆滿者，聯合國秘書長應通知本盟約各締約國，各締約國得于兩個月內依照第二十九條提出候選人，以備補缺。

二、聯合國秘書長應就所提出之候選人，按照字母次序編製名單，送達本盟約締約國。補缺選舉應于編送名單後依照本盟約本編有關規定舉行之。

三、委員會委員之當選遞補依第三十三條規定宣告之缺缺者，應任職至依該條規定出缺之委員會委員任期屆滿時為止。

第三十五條

委員會委員經聯合國大會核准，自聯合國資金項下支取報酬，其待遇及條件由大會參酌委員會所負重大責任定之。

第三十六條

聯合國秘書長應供給委員會必要之辦事人員及便利，俾得有效執行本盟約所規定之職務。

第三十七條

一. 委員會首次會議由聯合國秘書長在聯合國會所召集之。

二. 委員會舉行首次會議後，遇委員會議事規則規定之情形召開會議。

三. 委員會會議通常應在聯合國會所或日內瓦聯合國辦事處舉行之。

第三十八條

委員會每一委員就職時，應在委員會公開集會中鄭重宣言，必當秉公竭誠執行職務。

第三十九條

一. 委員會應自行選舉其職員，任期二

年,連選得連任。

二、委員會應自行制定議事規則,其中應有下列規定:

(子) 委員十二人構成法定人數;

(丑) 委員會之決議以出席委員過半數之同意為之。

第四十條

一、本盟約締約國承允依照下列規定,各就其實施本盟約所確認權利而採取之措施及在享受各種權利方面所獲之進展,提具報告書:

(子) 本盟約對關係締約國生效後一年內;

(丑) 其後遇委員會提出請求時。

二、所有報告書應交由聯合國秘書長轉送委員會審議。如有任何因素及困難影响本盟約之實施,報告書應予說明。

三、聯合國秘書長與委員會商洽後，得將報告書中屬於關係專門機關職權範圍之部分副本轉送各該專門機關。

四、委員會應研究本盟約締約國提出之報告書。委員會應向締約國提送其報告書及其認為適當之一般評議。委員會亦得將此等評議連同其自本盟約締約國收到之報告書副本轉送經濟暨社會理事會。

五、本盟約締約國得就可能依據本條第四項規定提出之任何評議向委員會提出意見。

第四十一條

一、本盟約締約國得依據本條規定隨時

聲明承認委員會有權接受並審議一締約國指稱另一締約國不履行本盟約義務之來文。依本條規定而遞送之來文，必須為曾聲明其本身承認委員會有權之締約國所提出方得予以接受並審查。如來文關涉未作此種聲明之締約國，委員會不得接受之。依照本條規定接受之來文應照下開程序處理：

(子) 如本盟約某一締約國認為另一締約國未實施本盟約條款，得書面提請該締約國注意。受請國應於收到此項來文三個月內，向遞送來文之國家書面提出解釋或任何其他聲明，以闡明此事，其中應在可能及適當範圍內，載明有關此事之本國處理辦法，及業經採取或正在決定或可資援用之救濟辦法。

(丑) 如在受請國收到第一件來文後六個月內，問題仍未獲關係締約國雙方滿意之之調整，當事國任何一方均有權通知委員會及其他一方，將事件提交委員會。

(寅) 委員會對於提請處理之事件，應於查明對此事件可以運用之國內救濟辦法悉已援用無遺後，依照公認之國際法原則處理之。但如救濟辦法之實施有不合理之拖延，則不在此限。

(卯) 委員會審查本條所稱之來文時應舉行不公開會議。

(辰) 以不牴觸(寅)款之規定為限，委員會應斡旋關於締約國俾以尊重本盟約所確認之人權及基本自由為基礎，友善解決事件。

(巳) 委員會對於提請處理之任何事件，得請(丑)款所稱之關係締約國提供任何有關情報。

(午) (丑)款所稱關係締約國有權於委員會審議此事件時出席並提出口頭及／或書面陳述。

(未) 委員會應於接獲依(丑)款所規

定通知之日起十二個月內提出報告書。

(一) 如已達成(辰)款規定之解決辦法，委員會報告書應以扼要敘述事實及所達成之解決辦法為限。

(二) 如未達成(辰)款規定之解決辦法，委員會報告書應以扼要敘述事實為限，關係締約國提出之書面陳述及口頭陳述紀錄應附載於報告書內。

關於每一事件，委員會應將報告書送達各關係締約國。

二、 本條之規定應於本盟約十締約國發表本條第一項所稱之聲明後生效。此種聲明應由締約國交存聯合國秘書長，由秘書長將聲明副本轉送其他締約國。締約國得隨時通知秘書長撤回聲明。此種撤回不得影響對業經依照本條規定遞送之來文中所提事件之審議；秘書長接得撤回通知後，除非關係締約國另作新聲明，該國再有來文時不予接受。

第四十二條

一. (子) 如依第四十一條之規定提請委員會處理之事件未能獲得關係締約國滿意之解決，委員會得經關係締約國事先同意，指派一專設和解委員會(下文簡稱和委會)。和委會應為關係締約國斡旋俾以尊重本盟約為基礎和睦解決問題，

(丑) 和委會由關係締約國接受之委員五人組成之。如關係締約國於三個月內對和委會組成之全部或一部未能達成協議，未得協議之和委會委員應由委員會用無記名投票法以三分二之多數自其本身委員中選出之。

二. 和委會委員以個人資格任職。委員不得為關係締約國之國民，或非本盟約締約國之國民，或未依第四十一條規定發表声明之締約國國民。

三. 和委會應自行選舉主席及制定議事規則。

四. 和委會會議通常應在聯合國會所或日內瓦聯合國辦事處舉行，但亦得於和委會諮商聯合國秘書長及關係締約國決定之其他方便地點舉行。

五. 依第三十六條設置之秘書處應亦為依本條指派之和委會服務。

六. 委員會所蒐集整理之情報應提送和委會，和委會亦得請關係締約國提供任何其他有關情報。

七. 和委會於詳盡審議案件後，無論如何應於受理該案件十二個月內，向委員會主席提出報告書，轉送關係締約國：

(子) 和委會如未能於十二個月內完成案件之審議，其報告書應以扼要說明審議案件之情形為限；

(丑) 和委會如能達成以尊重本盟約所確認之人權為基礎之和睦解決問題辦

法，其報告書應以扼要說明事實及所達成之解決辦法為限。

(寅) 如未能達成（丑）款規定之解決辦法，和委會報告書應載有其對於關係締約國爭執事件之一切有關事實問題之結論，以及對於事件和睦解決各種可能性之意見。此項報告書應亦載有關係締約國提出之書面陳述及所作口頭陳述之紀錄。

(卯) 和委會報告書如係依（寅）款之規定提出，關係締約國應於收到報告書後三個月內通知委員會主席願否接受和委會報告書內容。

八、本條規定不影響委員會依第四十一條所負之責任。

九、關係締約國應依照聯合國秘書長所提概算，平均負担和委會委員之一切費用。

十、聯合國秘書長有權於必要時在關係締約國依本條第九項償還用款之前，支付和委會委員之費用。

第四十三條

委員會委員以及依第四十二條可能指派之專設和解委員會委員,應有權享受聯合國特權豁免公約內有關各款為因聯合國公務出差之專家所規定之便利、特權與豁免。

第四十四條

本盟約實施條款之適用不得妨碍聯合國及各專門機關之組織約章及公約在人權方面所訂之程序,或根據此等約章及公約所訂之程序,亦不得阻止本盟約各締約國依照彼此間現行之一般或特別國際協定,採用其他程序解決爭端。

第四十五條

委員會應經由經濟暨社會理事會向聯合國大會提送常年工作報告書。

第伍編

第四十六條

本盟約之解釋不得影响聯合國憲章及各專門机關組织法內規定联合國各机關及各專門机關分別对本盟約所處理各種事項所負責任之規定。

第四十七條

本盟約之解釋不得損害所有民族充分与自由享受及利用其天然財富与資源之天賦权利。

第陸編

第四十八條

一、本盟約聽由聯合國會員國或其專門機關會員國、國際法院規約當事國及經聯合國大會邀請為本盟約締約國之任何其他國家簽署。

二、本盟約須經批准。批准書應送交聯合國秘書長存放。

三、本盟約聽由本條第一項所稱之任何國家加入。

四、加入應以加入書交存聯合國秘書長為之。

五、 聯合國秘書長應將每一批准書或加入書之交存，通知已經簽署或加入本盟約之所有國家。

第四十九條

一、 本盟約應自第三十五件批准書或加入書送交聯合國秘書長存放之日起三個月後發生效力。

二、 對於在第三十五件批准書或加入書交存後批准或加入本盟約之國家，本盟約應自該國交存批准書或加入書之日起三個月後發生效力。

第五十條

本盟約各項規定應一律適用於聯邦國

家之全部領土,並無限制或例外。

第五十一條

一、本盟約締約國得提議修改本盟約,將修正案提交聯合國秘書長。秘書長應將提議之修正案分送本盟約各締約國,並請其通知是否贊成召開締約國會議,以審議並表決所提議案。如締約國三分一以上贊成召開會議,秘書長應以聯合國名義召集之。經出席會議並投票之締約國過半數通過之修正案,應提請聯合國大會核可。

二、修正案經聯合國大會核可,並經本盟約締約國三分二各依本國憲法程序接受後,即發生效力。

三、修正案生效後,對接受此種修正之締約國具有拘束力,其他締約國仍受本盟約原訂條款及其前此所接受修正案之拘束。

第五十二條

除第四十八條第五項規定之通知外，聯合國秘書長應將下列事項通知同條第一項所稱之所有國家：

(子) 依第四十八條所為之簽署、批准及加入；

(丑) 依第四十九條本盟約發生效力之日期，及依第五十一條任何修正案發生效力之日期。

第五十三條

一、本盟約應交存聯合國檔庫，其中英、法、俄及西文各本同一作準。

二、聯合國秘書長應將本盟約正式副本分送第四十八條所稱之所有國家。

公民及政治權利國際盟約任擇議定書

本議定書締約國，

認為為求進一步達成公民及政治權利盟約（以下簡稱盟約）目標及實施其各項規定，允宜授權盟約第肆編所設之人權事宜委員會（以下簡稱委員會）依照本議定書所定辦法，接受並審查個人聲稱因盟約所載任何權利遭受侵害而為受害人之來文，

爰議定如下：

第一條

成為本議定書締約國之盟約締約國承認委員會有權接受並審查該國管轄下之個人聲稱為該締約國侵害盟約所載任何權利

之受害人者之來文。來文所涉盟約締約國如非本議定書之締約國，委員會不得予以接受。

第二條

以不違反第一條之規定為限，凡聲稱其在盟約規定下之任何權利遭受侵害之個人，如對可以運用之國內救濟辦法，悉已援用無遺，得向委員會書面提出聲請，由委員會審查。

第三條

依據本議定書提送之任何來文，如係不具名、或經委員會認為濫用此項呈文權、或不符合盟約之規定者，委員會應不予受理。

第四條

一、除第三條規定外，委員會應將根據本議定書所提出之任何來文提請被控違反盟約任何規定之本議定書締約國注意，

二、收到通知之國家應於六個月內書面向委員會提出解釋或聲明，說明原委，如該國業已採取救濟辦法，則亦應一併說明。

第五條

一、委員會應參照該個人及關係締約國所提出之一切書面資料，審查根據本議定書所收到之來文。

二、委員會不得審查任何個人來文除非已斷定：

(子) 同一事件不在依照另一國際

調查或解決程序審查之中；

(丑) 該個人對可以運用之國內救濟辦法悉已援用無遺。

但如救濟辦法之實施有不合理之拖延，則不在此限。

三、委員會審查本議定書所稱之來文，應舉行不公開會議。

四、委員會應向關係締約國及該個人提出其意見。

第六條

委員會應將其根據本議定書進行之工作摘要列入盟約第四十五條所規定之委員會常年報告書。

第 七 條

在一九六〇年十二月十四日聯合國大會通過關於准許殖民地國家及民族獨立宣言之決議案一五一四(十五)目標未達成以前，凡聯合國憲章及聯合國與其各專門機關主持下訂立之其他國際公約與文書給予此等人民之請願權利，不因本議定書各項規定而受任何限制。

第 八 條

一、 本議定書聽由業已簽署盟約之國家簽署。

二、 本議定書須經業已批准或加入盟約之國家批准。批准書應送交聯合國秘書長存放。

三、本議定書聽由業已批准或加入盟約之國家加入。

四、加入應以加入書交存聯合國秘書長為之。

五、聯合國秘書長應將每一批准書或加入書之交存，通知業已簽署或加入本議定書之所有國家。

第九條

一、以盟約生效為條件，本議定書應於第十件批准書或加入書送交聯合國秘書長存放之日起三個月後發生效力。

二、對於第十件批准書或加入書交存後批准或加入本議定書之國家，本議定書應自該國交存批准書或加入書之日起三個月後發生效力。

第十條

本議定書各項規定應一律適用於聯邦國家之全部領土，並無限制或例外。

第十一條

一、本議定書締約國得提議修改本議定書，將修正案提交聯合國秘書長。秘書長應將提議之修正案分送本議定書各締約國，並請其通知是否贊成召開締約國會議以審議並表決所提議案。如締約國三分一以上贊成召開會議，秘書長應以聯合國名義召集之。經出席會議並投票之締約國過半數通過之修正案，應提請聯合國大會核可。

二、修正案經聯合國大會核可，並經本議定書

締約國三分二各依本國憲法程序接受後，即發生效力。

三、修正案生效後，對接受此種修正之締約國具有拘束力，其他締約國仍受本議定書原訂條款及其前此所接受修正案之拘束。

第十二條

一、任何締約國得隨時以書面通知聯合國秘書長退出本議定書。退約應於聯合國秘書長接得通知之日起三個月後發生效力。

二、退約不得影響本議定書各項規定對於退約生效日期以前依照第二條提出之任何來文之繼續適用。

第十三條

除本議定書第八條第五項之通知外，聯合國秘書長應將下列事項通知盟約第四十八條第一項所稱之所有國家：

(子) 依第八條所為之簽署，批准及加入；

(丑) 依第九條本議定書發生效力之日期，及第十一條任何修正案發生效力之日期；

(寅) 依第十二條提出之退約。

第十四條

一、 本議定書應交存聯合國檔庫，其中、英、法、俄及西文各本同一作準。

二、 聯合國秘書長應將本議定書正式副本分送盟約第四十八條所稱之所有國家。

乙

大會，

鑒於經濟社會文化權利國際盟約約文、公民及政治權利國際盟約約文及公民及政治權利國際盟約任擇議定書約文應為全世界週知，

一、請各國政府及非政府組織利用所能採取之各種方法，包括一切適當之新聞媒介，將此等文書約文盡量廣予宣揚；

二、請秘書長確保此等文書立即獲得廣泛傳播，並為此目的將約文刊印分發。

一九六六年十二月十六日，
第一四九六次全体會議。

丙

大會，

認為成立人權問題各國委員會或指定

其他適當機構執行與遵守公民及政治權利國際盟約及經濟社會文化權利國際盟約有關之若干職掌各提案，實屬得當，

一、請經濟暨社會理事會轉請人權委員會就此問題之各方面加以審議，然後經由理事會向大會提出報告；

二、請秘書長邀請各會員國就此問題提出評議，俾人權委員會於審議提案時可予計及。

一九六六年十二月十六日，
第一四九六次全体會議。